ORDENANZA Nº 8.135

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Art. 1º.- RATIFICASE el Contrato de Locación celebrado entre el Señor José Luis CORIGLIANO, D.N.I. 12.145.622 por una parte, y por la otra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVOS MUNICIPAL DE FALTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA, representada en este acto por los señores abogados Julio Cesar Aliciardi, DNI 16.409.337, CUIT 27-16409337-9, y Héctor Hugo Paschetto, DNI 12.672.753, CUIT 20-12672753-5**,** con fecha 17 de septiembre de 2024, el que como Anexo se adjunta a la presente.

Art. 2°. - Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y archívese. –

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA A LOS TRES DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

CONTRATO DE LOCACION:

En la ciudad de Villa María, Córdoba, a los 17 días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro; entre el señor **JOSE LUIS CORIGLIANO, D.N.I. 12.145.622, CUIL/CUIT N°20-12.145.622-3**,con domicilio en calle Bolivia 294 de esta Ciudad, en adelante como **"LOCADOR"**, y por la otra parte el **TRIBUNAL ADMINISTRATIVOS MUNICIPAL DE FALTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA**, representada en este acto por los señores **abogados JULIO CESAR ALICIARDI, DNI 16.409.337, CUIT 27-16409337-9, y HECTOR HUGO PASCHETTO, DNI 12.672.753, CUIT 20-12672753-5** y en adelante "LOCATARIOS", convienen en celebrar el presente contrato de locación:

PRIMERA: El locador cede en locación al locatario, y estos aceptan en conformidad un inmueble, de su propiedad, sito en calle **LISANDRO DE LA TORRE 353/355** de la Ciudad (RENTAS 160401795020), el cual se encuentra en buen estado de uso y conservación, obligándose el locatario a mantenerlo en idénticas condiciones al término de la presente locación y a la restitución en legal forma al locador, bajo pena de responder por daños y perjuicios. El locador, asimismo no se hace responsable de ningún daño que se produjera en el inmueble o a causa del mismo. Los locatarios, al finalizar la locación deberá entregar el inmueble locado recién pintado en su totalidad, lo que implica exterior, interior, techos, aberturas, etc.., amén de restaurar cambios edilicios que se hayan realizados sin autorización por escrito del locador. Toda mejora que se realice por parte del locatario no dará derecho a resarcimiento de ninguna naturaleza y será a beneficio de la propiedad. Se deja expresa constancia que el incumplimiento genera una multa equivalente a veinte precios de alquiler que corresponda en ese momento. La cual trae aparejada ejecución sin más trámite que iniciar la respectiva ejecución. **SEGUNDA:** El término de la presente locación se pacta en **TRES AÑOS (03 años),** a partir del día 01-10-24, por lo que vencerá de pleno derecho el día 30-09-27, sin necesidad de aviso de ninguna naturaleza. **TERCERA:** El precio de la locación se ha convenido libre y voluntariamente y de común acuerdo entre las partes en la suma de **PESOS UN MILLON DOSCIENTOS MIL ($ 1.200.000.-)** por mes y primeros tres meses. Dicho importe será ajustado de forma trimestral y acumulativa utilizando el índice mensual que corresponda y responda al índice costo de vida. En caso de corresponder se les deberá agregar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el supuesto que el presente contrato sea gravado por el I.V.A. correrá por cuenta exclusiva de los LOCATARIOS en el supuesto caso de que las categorizaciones de las partes cambien, y la ley así lo requiriera. Pactan, asimismo, que el valor del precio de alquiler que corresponda al ultimo año locativo se ajustara conforme a la plaza local en el supuesto caso de no responder a los valores en vigencia en esa oportunidad. Se le informará a los LOCATARIOS por vía electrónica a través de sus representantes al e-mail y con una antelación mínima 10 (diez) días a que venza la obligación de pago del mes. **CUARTA:** Los alquileres deben ser abonados por mes adelantado del 1 al 10 de cada mes, en la oficina de la corredora inmobiliaria EMMA SUSANA CORIGLIANO, y/o estudio jurídico del abogado JOSE TOMAS CORIGLIANO, ambos sito en calle Catamarca 1414 de esta Ciudad, quien queda por la presente debidamente autorizada a percibir y extender los recibos correspondientes siendo entendido que el mero vencimiento del plazo, hará incurrir al LOCATARIO en mora de pleno derecho. A opción del locatario podrá abonar por transferencia a la cuenta personal del Locador que se denunciará oportunamente. La falta de pago oportuno del precio de alquiler genera un interés moratorio equivalente al 3% diario y por todo el tiempo que perdure en mora y hasta el efectivo pago. Queda entendido que el mero vencimiento del plazo, hará incurrir al LOCATARIO en mora de pleno derecho. Las partes hacen constar que en esta operación intervino la Corredora Inmobiliaria M.P. 04-995 con domicilio en calle Catamarca n°1414 de la ciudad de Villa María cuyos honorarios serán abonados por los LOCATARIOS, asimismo reconoce su futura intervención a los supuestos de una renovación de contrato y se reconoce la intervención del profesional debiendo abonar los honorarios, que en esta oportunidad las partes pactan en la suma de pesos UN MILLON ($ 1.000.000.-), la cual en caso de no pago generara intereses y se traerá aparejada ejecución sin más trámite de ejecución de sentencia. **QUINTA:** Además del precio del alquiler, deberá el locatario abonar el total de todo impuesto, tasas y servicios que recaigan sobre el bien locado, quedando los recibos en poder del locador y debiendo ser abonados los mismos en el momento en que sean requeridos. **SEXTA**: El objeto de la presente locación es para destinar el bien locado como oficinas de juzgados de faltas y afines, no pudiendo alterar tal destino bajo ningún concepto y bajo pena de desalojo. Para el caso de violación responderá los LOCATARIOS pagando una multa de PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000) ante cada acto vulnerador, no pudiendo alterar tal destino bajo ningún concepto y bajo pena de desalojo y/o acciones legales que correspondieren. **SEPTIMA:** El locatario debe mantener ante empresas de energía eléctrica y de gas natural, la conexión de energía eléctrica y gas natural y su consumo a nombre y cargo exclusivo

Dr. JULIO CESAR ALICIARDI
JUEZ DE FALTAS
1º Inst. y 2º Nominación

HECTOR HUGO PASCHETTO
JUEZ DE FALTAS

DNI: 12145622

del mismo, debiendo entregar los recibos correspondientes al locador. No concluirán las responsabilidades y obligaciones de locatario hasta tanto no haga las bajas respectivas a tales servicios y denuncia de nuevo domicilio de pago. **OCTAVA:** Para el caso de vencimiento de contrato y ante la negativa por parte de los locatarios a la restitución del bien locado al locador, dará derecho a este último a percibir una multa por la mora equivalente al triple del mes de alquiler que corresponda, por mes, sin necesidad de aviso de ninguna naturaleza, amén de alquiler respectivo y los intereses que correspondan. **NOVENA:** El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente contrato dará derecho al locador a considerarlo rescindido, sin necesidad de aviso de ninguna naturaleza, y todos los gastos, costas y honorarios que se generen a causa de las acciones judiciales que se inicien al respecto, serán a cargo exclusivo de los locatarios, quienes aceptan en conformidad. **DECIMA: 1-** Queda prohibida toda modificación y/o mejoras voluntarias en el inmueble locado, sin autorización previa por el locador. **2-** Los LOCATARIOS liberan al LOCADOR del pago de cualesquiera mejoras, así fueren necesarias y/o urgentes y las toma a su exclusivo cargo y las dejará en beneficio de la propiedad, sin indemnización, desde el momento mismo de su construcción o incorporación. **3-** Asimismo pagará también el arreglo de cualesquiera averías que acaecieren, renunciando al derecho de repetición contra el LOCADOR. **4-** A todos los efectos los LOCATARIOS renuncian la facultad de retención por eventuales mejoras que le otorgan los artículos 1226 y 2587 del Código Civil y Comercial. **5-** El locatario no podrá ceder en forma total o parcial el presente contrato de locación, ni ceder en comodato, uso y habitación, ni tener subinquilinos, ni introducir mejoras de ninguna naturaleza sin contar con la previa autorización del locador por escrito, bajo pena de responder por daños y perjuicios y sin derecho a resarcimiento alguno. Todo bajo pena de desalojo. **DECIMA PRIMERA:** El locatario podrá rescindir el presente contrato de locación preavisando con tres meses de antelación en forma fehaciente. Para hacer uso de tal franquicia deberá estar al día en el pago del precio de alquileres, impuestos, tasas y servicios. Asimismo, deberá abonar una indemnización equivalente al 10 % del valor restantes del referido contrato. **DECIMA SEGUNDA:** El locatario permitirá al locador y/o a quién lo represente, a la inspección del bien locado cuando estos lo crean conveniente, y para el caso de que se produzca algún desperfecto en el bien locado, es obligación del locatario comunicarlo al locador en forma fehaciente dentro de las 48 horas de producido el mismo, bajo pena de responder por daños y perjuicios. Se deja en claro y se reitera que todo arreglo que haga al mantenimiento del bien locado es a cargo exclusivo del locatario, tales como cambios de vidrios, cerraduras, obstrucción de cañerías, etc. **DECIMA TERCERA:** En caso de consignación de llaves, subsisten todas las responsabilidades y obligaciones a cargo de los locatarios hasta la entrega de la posesión real y efectiva al locador del bien locado. **DECIMA CUARTA:** Se reitera, que es a cargo exclusivo los gastos que se originen por la confección del presente contrato, como así también los sellados y honorarios respectivos, de los locatarios, quiénes aceptan en conformidad. **DECIMA QUINTA:** La mora en el presente contrato, se reitera que se produce en forma automática y de pleno derecho, tan sólo por el vencimiento de los plazos y términos del presente, sin necesidad de interpelación y/o aviso alguno. **DECIMA SEXTA: 1-** El LOCADOR no responderá por los daños y perjuicios que sufran los LOCATARIOS o terceros en sus personas y/o en sus bienes por causa de accidentes, averías, catástrofes, cortocircuitos, corrosión, derrumbes, deflagraciones, desperfectos, deterioros, estragos, explosiones, fallas, filtraciones, humo, humedades, imperfecciones, incendios, inundaciones, pérdidas, roturas, de cualesquier tipos, incluyendo el caso fortuito y la fuerza mayor, ya que los LOCATARIOS los asume como riesgo propio, quedando liberado el LOCADOR de las obligaciones de los artículos 1200 a 1204 del Código Civil y Comercial. **2-** Los LOCATARIOS no ingresarán o depositarán materiales contaminantes, estupefacientes, inflamables, riesgosos, tóxicos y/o peligrosos en la UNIDAD LOCADA, ni siquiera transitoriamente. **DECIMA SEPTIMA:** Para todos los efectos legales, los firmantes constituyen los siguientes domicilios especiales, en los que serán válidas todas las notificaciones y diligencias que se practiquen, aunque los interesados no vivan o no se encuentren en ellos:1) El LOCADOR en calle Catamarca n°1414, de la ciudad de Villa María, e-mail: coriglianojl@gmail.com 2) Los LOCATARIOS en calle Lisandro de la torre 353 de esta ciudad, e-mail 1ra. Nominación juzgado.faltas1@gmail.com, 2da. Nominación juzgadofaltasvm2@hotmail.com, celular 353401-2824; renunciando en forma expresa al fuero federal si correspondiere y se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Ordinarios con sede en esta Ciudad de VILLA MARIA, para el supuesto caso de litigio.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD SE FIRMAN TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR Y A UN MISMO EFECTO, EN EL LUGAR Y FECHA INDICADO EN EL ENCABEZAMIENTO DEL PRESENTE.

Dr. JULIO CESAR ALICIARDI
JUEZ DE FALTAS
1º Inst. y 2º Nominación

HECTOR HUGO PASCHETTI
JUEZ DE FALTAS

DNI: 12145622

Hoja adicional de firmas

Anexo firma conjunta

Referencia: Ordenanza Nº 8135/2024

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: BERTAZZA Alicia Mabel
Secretaria de Comisiones
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 08.10.2024 10:30:29
Email: aliciabertazzamvm@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: GASCON Jonathan Nicolas
Secretario Habilitado.
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 08.10.2024 11:13:13
Email: gasconasesorialegal@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: INGLESE Juan Pablo
Presidente
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 08.10.2024 13:08:59
Email: juanpabloinglese@gmail.com